

方達律師事務所 FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai • 北京 Beijing • 深圳 Shenzhen • 广州 Guangzhou • 香港 Hong Kong

<http://www.fangdalaw.com>

中国深圳市福田区中心四路 1 号
嘉里建设广场 T1 座 17 楼
邮政编码: 518048

17/F, Tower One, Kerry Plaza
1 Zhong Xin Si Road
Futian District

电子邮件	E-mail:	email@fangdalaw.com
电 话	Tel:	86-755-8159-3999
传 真	Fax:	86-755-8159-3900
文 号	Ref.:	21CF1751

上海市方达律师事务所 关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份的 法律意见书

致：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）具有中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的法律执业资格。根据深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”或“公司”）的委托，本所担任迈瑞医疗 2022 年第一次临时股东大会所审议通过的以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”或“本次股份回购”）的专项法律顾问，就公司本次回购的有关事项出具本法律意见书。

本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股份回购规则》（以下简称“《股份回购规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购股份指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和适用的其他法律、法规、规章、规范性文件（以下合称“中国法律”）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办律师依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对迈瑞医疗进行了审慎的法律尽职调查，查阅了本所认为必须查阅的文件，包括《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司回购股份报告书》《深圳迈瑞生

物医疗电子股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》、公司相关董事会会议文件、独立董事意见、股东大会会议文件以及本所经办律师认为需要审查的其他文件。

就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所经办律师已得到公司的如下保证：公司向本所提供的文件和所做出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

为出具本法律意见书，本所特作如下声明：

(1) 本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的有关事实和正式颁布实施的中国法律，基于本所经办律师对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。

(2) 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。

(3) 本所仅就与本次回购有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、资产评估、信用评级、财务内部控制、投资和商业决策等专业事项性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见，因为本所并不具备发表该等意见的适当资格。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或公司的文件所作的引述，该等引述不表明本所对有关数据、结论、考虑的真实性和准确性做出任何明示或默示的认可或保证。

(4) 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

(5) 本法律意见书仅供公司本次回购的目的使用，不得由任何其他人使用

或用作任何其他目的。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何他人提供，或被任何他人所依赖，或用作任何其他目的。

(6) 本所同意将本法律意见书作为公司本次回购所必备的法定文件。

本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股份回购的批准及授权

2022年1月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案》，对回购股份的目的；回购股份符合相关条件；回购股份的方式、价格区间；回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例；回购股份的资金来源；回购股份的实施期限；董事会办理本次回购的具体授权等涉及本次股份回购的重要事项予以表决通过。

同日，公司独立董事发表独立意见，同意公司以集中竞价交易方式回购股份事项，认为：1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归；3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格公允、合理。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。综上所述，独立董事认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司本次回购股份的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2022年2月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案》，上述议案经出席股东大会的公司股东及股东代理人所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上审议通过。

基于上述，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股份回购已经履行现阶段必要的内部审议程序，符合《公司法》《股份回购规则》《回购股

份指引》等中国法律及《公司章程》的规定。

二、本次股份回购的实质条件

（一）本次股份回购符合《公司法》的规定

根据公司第七届董事会第十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份将依法注销并减少注册资本，且本次回购已经公司股东大会审议通过。

根据公司于 2022 年 2 月 24 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至 2022 年 2 月 23 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司将尽快向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请。根据公司出具的书面确认，公司预计能够在本次回购股份方案实施完毕后的 10 日内完成股份注销手续。

如本法律意见书“三、本次股份回购的信息披露”部分所述，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《公司法》《证券法》《股份回购规则》《回购股份指引》等中国法律规定履行了现阶段所必要的信息披露义务。

基于上述，本所经办律师认为，公司本次回购符合《公司法》第一百四十二条规定。

（二）本次股份回购符合《股份回购规则》《回购股份指引》的规定

1. 公司股票上市已满一年

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1436 号）核准，迈瑞医疗首次向社会公开发行普通股 12,160 万股股票，并于 2018 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“迈瑞医疗”，股票代码为“300760”。

基于上述，本所经办律师认为，公司股票上市已满一年，符合《股份回购规则》第七条第（一）项及《回购股份指引》第十条第（一）项的规定。

2. 公司最近一年无重大违法行为

根据公司公开披露的信息及公司出具的书面确认,并经本所律师检索信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏(<http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitMajor.html>)、中国海关企业进出口信用信息公示平台(<http://credit.customs.gov.cn/>)、深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及公司所在地的市场监督管理、税务、人力资源和社会保障、住房公积金等政府主管部门网站的公开信息,公司最近一年内不存在重大违法行为,符合《股份回购规则》第七条第(二)项及《回购股份指引》第十条第(二)项的规定。

3.本次股份回购完成后公司仍具备持续经营能力和债务履行能力

根据公司于2022年1月13日披露的《关于回购公司股份方案的公告》及于2022年2月24日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》,截至2021年9月30日(未经审计),公司总资产3,562,373.04万元、归属于母公司股东的净资产2,580,078.42万元、货币资金1,285,604.52万元,本次回购股份资金来源为公司自有资金,按照公司实际回购资金总额999,944,451.22元(含交易费用)测算,回购资金分别占以上指标的2.81%、3.88%、7.78%;截至2021年9月30日(未经审计),公司资产负债率为27.53%,流动比率为2.4089,本次回购股份对公司债务履行能力不会产生重大不利影响。本次回购股份用于注销和减少公司注册资本,有利于维护投资者利益,增强投资者信心。综合考虑以上因素,本次回购不会对公司的持续经营能力和债务履行能力产生重大不利影响。

基于上述,本所经办律师认为,本次股份回购完成后,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力,符合《股份回购规则》第七条第(三)项及《回购股份指引》第十条第(三)项的规定。

4.本次股份回购完成后公司的股权分布仍符合上市条件

根据公司于2022年2月24日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》,截至2022年2月23日,本次回购股份方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,249,872股,占公司总股本的0.2673%,本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会改变公司的上市公司地位。

基于上述,本所经办律师认为,本次回购完成后,公司的股权分布仍符合《证券法》《股票上市规则》所规定的上市条件;符合《股份回购规则》第七条第(四)

项及《回购股份指引》第十条第（四）项的规定。

综上所述，本所经办律师认为，本次股份回购符合《公司法》《股份回购规则》《回购股份指引》等中国法律规定的实质条件。

三、本次股份回购的信息披露

2022年1月13日，公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

2022年1月20日，公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

2022年2月7日，公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

2022年2月11日，公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司回购股份报告书》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》。

2022年2月11日，公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，公司于2022年2月11日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份950,328股，占公司总股本的0.0782%，最高成交价为305.00元/股，最低成交价为296.39元/股，支付的总金额为人民币284,900,177.41元（不含交易费用）。

2022年2月24日，公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至2022年2月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,249,872股，

占公司总股本的 0.2673%，最高成交价为 322.56 元/股，最低成交价为 291.44 元/股，均价为 307.595 元/股，支付的总金额为 999,944,451.22 元（含交易费用）。

基于上述，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《公司法》《证券法》《股份回购规则》《回购股份指引》等中国法律规定履行了现阶段所必要的信息披露义务。

四、本次回购的资金来源

根据公司第七届董事会第十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，本次股份回购所需的资金来源为公司自有资金。

本所经办律师认为，本次股份回购的资金来源符合《股份回购规则》《回购股份指引》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，本次股份回购已经履行现阶段必要的内部审议程序，符合《公司法》《股份回购规则》《回购股份指引》等中国法律及《公司章程》的规定；本次股份回购符合《公司法》《股份回购规则》《回购股份指引》等中国法律规定的实质条件；截至本法律意见书出具之日，公司已按照《公司法》《股份回购规则》《回购股份指引》等中国法律规定履行了现阶段所必要的信息披露义务；本次股份回购的资金来源符合《股份回购规则》《回购股份指引》的规定。

本法律意见书正本一式三份，经本所盖章及本所经办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海市方达律师事务所关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见书》之签署页）

上海市方达律师事务所

负责人：_____

（公章）

齐轩霆 律师

经办律师：

刘 珂 律师

孙丽娟 律师

二〇二二年____月____日